

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1346

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חישוב ימי מחלה בזמן היריון), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ה), עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בשל צורך רפואי הקשור בהריונה, אם אישר זאת רופא נשים, כהגדרתו בסעיף קטן (ה)(1); היעדרות לפי סעיף קטן זה כדין היעדרות מפאת מחלה, ובלבד שמספר הימים שימומשו לפי סעיף קטן זה לא יעלה על מחצית ימי המחלה הצבורים של אותה עובדת; על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, עובדת זכאית לתשלום דמי מחלה לפי סעיף קטן זה החל מהיום הראשון להעדרה."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – חוק עבודת נשים), מסדיר את התקופות שבהן רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, במהלך תקופת ההיריון שלה. סעיף 7(ה) לחוק עבודת נשים קובע שעובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודה, לשם פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. היעדרות כאמור במהלך תקופת ההיריון לא תעלה על 40 שעות לגבי עובדת העובדת מעל ארבע שעות ביום, במהלך שבוע עבודה מלא.

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976 (להלן – חוק דמי מחלה), מסדיר את זכאותם של עובדים לימי מחלה ולתשלום דמי מחלה, בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם ולשכר העבודה. על פי חוק דמי מחלה, עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה אינו זכאי לתשלום בעבור היום הראשון להיעדרות, ובעבור היום השני והשלישי של תקופת ההיעדרות הוא זכאי לתשלום בשיעור של 50 אחוזים משכר העבודה שהיה זכאי לו אילו עבד. רק עבור היום הרביעי ואילך, יהיה העובד זכאי לתשלום בשיעור של 100 אחוזים משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.

אישה אשר עובדת בתקופת ההיריון סובלת מקשיים וכאבים היכולים למנוע ממנה לעבוד. המענה בחוק דמי מחלה אינו מספק לגבי נשים בהיריון שכן לעיתים היעדרות כאמור היא מספר פעמים בחודש ובאופן לא רציף, לכן במצבים אלו הן לא מקבלות שכר בגין היום הראשון להיעדרותן ומקבלות שכר

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

בשיעור של 50 אחוזים בלבד משכרן עבור ימי ההיעדרות השני והשלישי.
בשל האמור מוצע לקבוע הסדר מיוחד בחוק עבודת נשים לפיו עובדת תהיה רשאית להיעדר מעבודתה בשל צורך רפואי שנובע מההיריון, ללא ניכוי משכרה. היעדרות כאמור תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובדת, ובלבד שהיא תוכל לנצל רק עד מחצית ממכסת ימי המחלה הצבורים שלה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5256/20) ועל ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/5762/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי (פ/755/22).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1399/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/937/24) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3079/24).
הצעת החוק זהה לפ/937/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)